

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1869/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด ฉะเชิงเทรา	โจทก์
โจทก์ร่วม	โจทก์
พระครู พิทักษ์ ธัญญ เขต	โจทก์
นางสาว นันท วัน บุญ ธรรม กับพวก	

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 338

จำเลยกับพวกร่วมกันข่มขืนใจโจทก์ร่วมให้ยอมให้หรือยอมจะให้เงินจำนวน 350,000 บาท แก่จำเลยกับพวก โดยขู่เข็ญว่าถ้าไม่ให้จะนำวิธีโอบตบการร่วม ประเวณีระหว่างโจทก์ร่วมกับจำเลยไปฉายให้ประชาชนดู จะฟ้องต่อเจ้าคณะจังหวัด กรมการศาสนา และจะลงหนังสือพิมพ์แต่โจทก์ร่วมไม่ได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวให้ แก่จำเลยกับพวกการกระทำของจำเลยกับพวกเข้าองค์ประกอบของความผิดฐาน พยายามริดเอาทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 338 ประกอบมาตรา 80

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามกับพวกร่วมกันข่มขืนใจพระครูพิทักษ์ธัญญเขตผู้เสียหายให้จ่ายเงินจำนวน 350,000 บาทแก่จำเลยกับพวกโดยขู่เข็ญว่าจะทำ อันตรายต่อชื่อเสียงของผู้เสียหาย และเปิดเผยความลับด้วยการนำวิธีโอบตบที่มีการ ร่วมประเวณีระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยที่ 1 ฉายให้บุคคลอื่นดูแต่การกระทำไม่บรรลุ

ผล เพราะผู้เสียหายไม่ยอมจ่ายเงินให้ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 337, 338, 33 วรรค 1 โทษของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 338, 83 ประกอบด้วยมาตรา 80 จำคุกคนละ 5 ปี ตรีของกลาง ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่า เมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม 2531 เวลากลางวันจำเลยที่ 1 ที่ 3 กับพวกได้ร่วมกันข่มขืนใจ โจทก์ร่วมให้ยอมให้หรือยอมจะให้เงินจำนวน 350,000 บาท แก่จำเลยที่ 1 ที่ 3 กับ พวกโดยขู่เข็ญว่าถ้าไม่ให้จะนำวิธีโอบการร่วมประเวณีระหว่างโจทก์ร่วมกับจำเลย ที่ 1 ไปฉายให้ประชาชนดู จะฟ้องต่อเจ้าคณะจังหวัดกรมการศาสนา และจะลง หนังสือพิมพ์ แต่โจทก์ร่วมไม่ได้มอบเงินให้แก่จำเลยที่ 1 ที่ 3 กับพวก ศาลฎีกาเห็น ว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 3 กับพวกเข้าองค์ประกอบของความผิดฐานพยายาม ริดเอาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 338 ประกอบมาตรา 80 ครบถ้วน แล้ว

พิพากษายืน

(บรรเทิง มุลพรม-ไมตรี กลันนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ